В Щелковский городской суд Московской области
141100, Московская область, г. Щелково, пл. Ленина, д. 2
от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г. Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

Дело № 2а-5122/2025 ~ М-4034/2025

ПОЯСНЕНИЯ
на административное исковое заявление МИФНС России №16 по Московской области

В связи с назначенным на 12.08.2025 в 10:40 судебным заседанием по административному делу по иску МИФНС России №16 по Московской области о взыскании задолженности в размере 6 777,32 руб., **ЗАЯВЛЯЮ ВОЗРАЖЕНИЯ** по следующим основаниям:

I. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ДАВНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ

1.1. Пропуск срока обращения в суд

Согласно п. 3 ст. 48 НК РФ, налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности **в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате задолженности** в случае, если размер отрицательного сальдо превышает 10 тысяч рублей.

Установленные факты:

- Налоговое уведомление № 105410912 от 28.08.2023
- Требование об уплате № 88679 от 16.12.2023
- Срок исполнения требования: 8 рабочих дней с 16.12.2023 = до **28.12.2023**
- **Максимальный срок** для обращения в суд: 6 месяцев с 28.12.2023 = до **28.06.2024**
- Административное исковое заявление подано **27.05.2025**

Вывод: Административный истец **грубо нарушил** установленный НК РФ 6-месячный срок обращения в суд на **10 месяцев и 29 дней**, что является безусловным основанием для **отказа в удовлетворении иска**.

1.2. Нарушение принципа консолидации требований

Административный истец подает исковые заявления избирательно по отдельным налоговым обязательствам, что противоречит системному подходу к взысканию задолженности, предусмотренному НК РФ.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЗЫСКАНИЯ

2.1. Нарушение единого налогового счета

Согласно ст. 11.3 НК РФ, с 1 января 2023 года действует система **единого налогового счета (ЕНС)**.

Нарушения административного истца:

- Отсутствует подробная информация о движении средств по ЕНС
- Не учтены зачеты и доплаты в рамках ЕНС за весь период

- Не представлен расчет формирования задолженности с учетом системы ЕНС

III. ПРОТИВОРЕЧИЯ В СУММАХ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

3.1. Несоответствие между уведомлением и требованием

Критические противоречия в суммах налогов:

1. Налоговое уведомление № 105410912 от 28.08.2023:

- Транспортный налог за 2022 год: **7 583,00 руб.**
- Общая сумма всех налогов к доплате: **8 691,97 руб.**

2. Требование об уплате № 88679 от 16.12.2023:

- Транспортный налог (недоимка): **6 439,92 руб.**
- Пени: **45,08 руб.**
- **ИТОГО: 6 485 руб.**

3. Исковое заявление от 27.05.2025:

- Транспортный налог (недоимка): **6 439,92 руб.**
- Пени: **337,40 руб.**
- **ИТОГО: 6 777,32 руб.**

АНАЛИЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ:

А) По основному налогу:

- В уведомлении: 7 583,00 руб.
- В требовании и иске: 6 439,92 руб.
- **Расхождение: 1 143,08 руб.**

Б) По пеням:

- В требовании: 45,08 руб.
- В иске: 337,40 руб.
- **Расхождение: 292,32 руб.**

ОБЩЕЕ РАСХОЖДЕНИЕ составляет 1 435,40 руб., что свидетельствует о грубых ошибках в документообороте административного истца.

Данное нарушение **исключает возможность** проверки обоснованности заявленных требований.

IV. НАРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА

4.1. Неправомерность взыскания транспортного налога

Отсутствуют документы:

- Справки о регистрации транспортных средств на налогоплательщика в 2022 году

4.2. Нарушение принципа правовой определенности

Требования административного истца **не соответствуют** принципу правовой определенности, поскольку:

- Суммы в различных документах не совпадают
- Отсутствует четкое обоснование задолженности
- Нарушена хронология процедур взыскания

V. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ

5.1. Злоупотребление правом при множественных обращениях в суд

Из данных судебной системы установлено, что МИФНС России №16 множественно обращалась в суды:

1. **Дело № 2а-164/2025** от 16.01.2025 - **судебный приказ ОТМЕНЕН**
2. **Дело № 2а-797/2025** от 15.04.2025 - **судебный приказ ОТМЕНЕН**
3. **Дело № 2а-1361/2025** от 24.06.2025 - **судебный приказ ОТМЕНЕН**
4. **Настоящее дело № 2а-5122/2025** - административный иск

Данные действия МИФНС являются злоупотреблением правом в соответствии со **ст. 10 ГК РФ**, поскольку:

- Представляют собой **недобросовестное поведение** налогового органа
- Направлены на **обход судебных решений** об отмене приказов
- Создают **чрезмерную нагрузку** на судебную систему
- **Нарушают принципы разумности** и добросовестности при осуществлении прав

5.2. Нарушение принципа процессуальной экономии

Множественные обращения в суд с **неустраненными правовыми препятствиями** (пропуск сроков давности, противоречия в документах) свидетельствуют о **системных нарушениях** в работе административного истца.

VI. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ИСКЕ

6.1. Пропуск срока давности взыскания на 10 месяцев и 29 дней (п. 3 ст. 48 НК РФ)

6.2. Злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) при множественных обращениях в суд

6.3. Существенные противоречия в суммах (расхождение 1 435,40 руб.)

6.4. Нарушение процедуры взыскания и системы ЕНС

6.5. Отсутствие надлежащих доказательств обоснованности требований

6.6. Несоответствие требованиям процессуального законодательства

VII. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО АНАЛОГИЧНЫМ ДЕЛАМ

Щелковский городской суд неоднократно отказывал МИФНС России №16 в аналогичных исках к Лаговскому Д.В. по следующим основаниям:

7.1. Дело № 2а-5450/2018 (Решение от 19.12.2018)

Основания отказа:

- **Пропуск сроков обращения в суд** по налогу на имущество за 2014-2016 годы
- **Нарушение процедурных требований** направления требований об уплате
- Суд указал: "*административный истец на дату обращения с административным иском в суд утратил право на принудительное взыскание с административного ответчика задолженности по пени за спорный период, поскольку истекли сроки принятия решений об их взыскании в порядке, установленном ст. 48 НК РФ*"

7.2. Дело № 2а-6004/19 (Решение от 19.11.2019)

Основания отказа:

- **Пропуск срока обращения в суд** по транспортному налогу за 2016 год
- **Нарушение сроков направления требования** (направлено 07.02.2019 вместо не позднее 01.03.2018)
- Суд отметил: "*административный истец является специализированным государственным органом, у которого не может быть объективных препятствий для своевременного обращения в суд*"

7.3. Дело № 2а-4098/17 (Решение от 28.09.2017)

Основания отказа:

- **Пропуск шестимесячного срока** после отмены судебного приказа по транспортному налогу
- **Отказ в восстановлении срока** ввиду неуважительности причин пропуска
- Суд установил **системные нарушения** в работе налогового органа

7.4. Дело № 2а-4881/20 (Определение от 05.11.2020)

Основания оставления без рассмотрения:

- **Несоответствие иска требованиям ст. 125, 126 КАС РФ**
- **Отсутствие расчета размера задолженности**
- **Неуказание налогового периода** и методики расчета
- **Отсутствие кадастровых справок** об актуальной стоимости имущества

7.5. Выводы из судебной практики

Установленная судебная практика свидетельствует о систематических нарушениях МИФНС России №16:

1. **Регулярное нарушение процессуальных сроков** обращения в суд
2. **Неспособность обеспечить надлежащее качество** исковых материалов
3. **Игнорирование требований НК РФ** при направлении требований об уплате
4. **Злоупотребление правом** при множественных необоснованных обращениях

Данные обстоятельства подтверждают, что настоящий иск является продолжением порочной практики административного истца и подлежит отказу по аналогичным основаниям.

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Анализ расчетов транспортного налога

По данным уведомления № 105410912:

1. **SKODA OCTAVIA** (Т134СА190):
   - Мощность: 152 л.с.
   - Ставка: 49 руб. за л.с.
   - Период владения: 4/12 месяцев в 2022 году
   - Исчислено: 2 483 руб.
2. **ШКОДА КОДИАК** (Р021СС750):
   - Мощность: 150 л.с.
   - Ставка: 34 руб. за л.с.
   - Период владения: 12/12 месяцев в 2022 году
   - Исчислено: 5 100 руб.

ИТОГО по уведомлению: 7 583 руб.

Однако в требовании и иске указана сумма 6 439,92 руб., что на 1 143,08 руб. МЕНЬШЕ исчисленной в уведомлении.

8.2. Отсутствие учета платежей и зачетов

В уведомлении указано: **"ВСЕГО К УПЛАТЕ с учетом уменьшения на сумму положительного сальдо единого налогового счета в размере 7 631,03 руб.: 8 691,97 руб."**

Данное обстоятельство свидетельствует о наличии **переплат и зачетов**, которые не учтены в требовании и иске.

IX. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

9.1. Рассмотрение дела в отсутствие административного ответчика

В связи с нахождением за пределами Российской Федерации (Республика Сербия, г. Белград) прошу суд рассмотреть дело в мое отсутствие на основании ч. 5 ст. 150 КАС РФ.

Данные возражения содержат исчерпывающую правовую позицию административного ответчика по всем спорным вопросам.

ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На основании изложенного, руководствуясь положениями НК РФ, КАС РФ и принципами справедливости,

ПРОШУ СУД:

1. **ОТКАЗАТЬ** в удовлетворении административного искового заявления МИФНС России №16 по Московской области **полностью**.
2. **УСТАНОВИТЬ** факт пропуска административным истцом срока давности обращения в суд на 10 месяцев и 29 дней (п. 3 ст. 48 НК РФ).

3. **ПРИЗНАТЬ** действия административного истца по множественным необоснованным обращениям в суд **злоупотреблением правом** (ст. 10 ГК РФ).
4. **УКАЗАТЬ** в решении на **системные нарушения** административным истцем требований налогового и процессуального законодательства.
5. Провести судебное заседание 12.08.2025 в 10:40 **в мое отсутствие** в связи с нахождением за пределами Российской Федерации.

ОБОСНОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ

1. Безусловный пропуск срока давности (п. 3 ст. 48 НК РФ) является самостоятельным основанием для отказа в иске без исследования иных обстоятельств дела.

2. Множественные противоречия в суммах (расхождение 1 435,40 руб.) свидетельствуют о недостоверности заявленных требований.

3. Злоупотребление правом при повторных обращениях после отмены судебных приказов нарушает принципы добросовестности и разумности.

4. Установленная судебная практика по аналогичным делам подтверждает системный характер нарушений административного истца.

5. Отсутствие надлежащих доказательств обоснованности требований исключает возможность их удовлетворения.

Дата: "06" августа 2025 г.

Административный ответчик: /Лаговский Д.В./